

לח:

עין משפט‏
נר מצוה

ל פ א מ״י פט״ו מה' מאכלות אסורות הלכה יב סוגג לאזין קמא טוש״ע י״ד ס׳ גז טסיף [א] ז וס׳ קט ספיף א׳:
ב ב מ״י פ״ח מה' מביה הל' יג סגג לאזין קט טוש״ע ח״מ ס׳ רכט ספיף ז׳:
ג [מ״י פ״א מהלכות אבות הטומאות הלכה יז]:
בא ד מ״י פ״יו מה' מל״ס הל' ז סגג לאזין קמא׳:

רבינו חננאל

אי הכי כי המעט בטל ברוב, מי שנתערב לו קב חטין ב' קבין של חבירו יאכל הלה וחדי. שחקין עליו. אמר להן וכי מלבושיכם לקותי שתשוקו על דברי כו'. א"ר אושעיא שפיר עבוד דאחיבו עליה למה לא אמר חטין שנתערבו בשערין משום דהוו ליה מין בשאינו מינו (ולא בטלי) (ובטלין). חזטין בחזטין גמי (ז' לה' יהודה דם אין מבטל דם ולא בטלי, הא לרבנן ביה במינו בטל ברוב. אמר ליה רב ספרא לר' אושעיא משה שפיר קאמר להו, לא משיגא להו הא דאמר רבה בר' חייא קטוספאה משמיה דרב, הבורז צורז מגוריו של חבירו משלב לו דמי חזטין, כלומר כיון שהיה דאחיבו (ומכרז) כמות שהוא בצורזותיו ללוקח לא ביטלו, ולפיכך חייב לשלם לו, וכיון חטין בחזטין, כך אילו המים והמלח כיון שנתרדו ללוז בהן העיסה, וכי לא תתקיים לישה אלא במים ולא ביטלתה וזה דומה לזה. א"ל אבבי דרב ספרא ולא שני ליה למר בין ממון שיש לו תובעין לממון שאין לו תובעין. כגון מי שנתערב לו חזטין בחזטין, או מי שבורז צורז מגוריו של חבירו דודאי לא בטל, והאיק דימו למי שכבר היטאילם ואין לו תובעין לעולם דודאי בטל. דאמרינן אלא הא דאמר רב חסדא במסכת מנחות פרק ג' נבילה בטלה בשחוטה שאי אפשר לשחוטה שתיעשה נבילה, הא נבילה דכי אית לה תובעין למה בטלה. ופריק איסורא בטיל וממונא לא בטיל. פירוש, תחיתכ בשר נבילה שנתערבה בחתיכות בשר שחוטה, בטלה טומאת הנבילה (מן) [בין] החתיכות כולן ואין טמאמה במגע (ולא) אפילו [נוגע] באחת מהן, כי לעולם לא יתכן להיות השחוטה כנבילה לטמא במגע ובמשא, להיות השחוטה כנבילה לטמא במגע ובמשא, וכי הכי כל הוכא דלית ליה תובעין לעולם בטל, וזה נכסי הפקר לית להו תובעין וא"ר יוחנן בן גורי דקנו שביטה, ופריקון נהי דקנו שביטה מיבטל לא בטלי ברובה. **אבבי** אמר לעולם מים ומלח בטיילין לגבי עיסה, ומתניתין גזירה היא שמא יעשו עיסה בשותפות, כיון דרדיעי כי משאלת מים ומלח העיסה ההיא כרגלי שחיהן, כ"ש העושה בשותפות. רבא אמר תבלין ומלח לטעמא עבדי, וטעמא לא בטיל, כי הנה הוא בעצמו לא נתערב.

(6 ז"ל נה דלר' יהודה אין דם מפטל דם ולא בטיל וכו'.

הרי שנתערב לו קב בו'. ואם תאמר האי פרכא אמאי המתין להקשות אותה עד כאן דהא בכל דוכתא דקאמר חד צמרי צטיל מצי למספרך הכי וי"ל דלא מצי למספרך בעלמא הכי דאין לדמות איסור לממונא אבל הכא צמתני' ממונא אע"ג דליכא איסור תחומים מ"מ איסור התחומים אינו בא אלא משום דעת הצעלים דבעלמא בשאר אסורי חד צמרי צטיל אבל הכא הכי פריך דודאי מי שנתערב לו קב חטין כו' משום צטול לא פקע שם צעלים ה"ג משום צטול לא פקע שם צעלים וקנו מים ומלח צציתה אצל צעלים ולא צטיל:

וחדרי. וישמח לנו דדבר שלא עמל

בו כך זו אין שמה צטל מכאן הואיל וקנו המים צציתה אצלם והא לא קשי' דמשום שהשאלתנו לו [או נמתנתה] צמתנה יהא מותר דהא אמר ציו"ט הכי הוא כרגלי המשאל דצמרי צין השמשות אולינן וכי קשיא להו משום מעוטא ורובא קשיא להו לשון הקו': **נדי דר' יהודה לא בטיל דרבנן מבטל בבירא**. מכאן נראה דהלכה כרבנן מין צמינו צטיל שפיר דהא סתמה דהש"ס קאמר הכי: **הכי נמי דכי אית ליה בעלים לא בטיל**. פרש"י אלא ודאי צטל וא"ת והא רב ספרא אמת לקיי' תירוצ דרבי אבא ור' אבא קאמר דאפילו אין לו תובעין לא צטיל כמו צמתניתין כ"ס הכא שיש לו והכי מיייתי ראייה דאפילו יש לו תובעין צטל ואדרבה תקשי ליה לנפשיה וי"ל דצשלמא רב ספרא לא קשה ליה דשאי איסורא מממונא אע"ג דיש לו תובעין והכא מייירי באסור נבלה שנתערבה בשחוט' כו' לכך צטל אע"ג דיש לו תובעין

ורב ספרא מיייתי הכי אלמא מידי דשייך ציה ציטול יש לו תובעין אין מועיל כלל לומר הואיל ויש שם צעלי עליו אינו צטל אלא מצטל שפיר אלמא לא תליא מילתא כלל צתובעין אס כן מתניתין נמי אע"ג דאין לו תובעין כיון דלא שייך ציה צטול דממונא הוא ואסור תחומין בא על ידי הצעלים ושם צעלי עליו קנו צציתה אכלו ולא שייך צו צטול: **וכי תיבא** הכי נמי דלא שייך וחתני' רבי **יוחנן בן גורי אומר חפצי הפקר בו'**. אלמא אע"ג דאין לו תובעין קנו צציתה צמקומן וא"ת מאי פריך מר' יוחנן צן גורי הא פליגי רבנן עליה דרבי יוחנן ואנן ס"ל כרבנן דאמרי לא קנו צציתה אלא כרגלי המוצאן הואיל ולית להו תובעין הכי נמי צמתני' נימא הכי וי"ל דהכי מיייתי דעד כאן לא פליגי רבנן עליה דר' יוחנן צן גורי אלא היכא דאין שייכות הצעלים כלל כגון חפצי הפקר דקנו צציתה צמקומן אבל היכא דיש להם שייכות הצעלים כגון צמתני' אפי' רבנן מרדי דאולינן צמר צעלים אפי' היכא דליכא תובעין השתא ומדרבי יוחנן נשמע לרבנן דכי היכי דלרבי יוחנן חפצי הפקר קנו צציתה צמקומן אע"ג דאין להן תובעין לרבנן נמי היכא דהיו להם תובעין אע"ג דהשתא לית להן קנו צציתה צמקומן:

רבא אמר עבדי בו'. פ"ה דאציי יהיב טעמא לעיסה ורבא שני קדרה ולא פליגי ודוחק לכן נראה דאציי שני עיסה וה"ה קדרה שמה תעשה צצותפות ורבא שני קדרה והוא הדין עיסה דמלח יהיב טעמא צעיסה ומים חשיצי דעיקר העיסה נעשית ממים:

משום

משילין פרק חמישי ביצה

וחדי. וישמח דדבר שלא עמל צו כך זו אין שמה צטל מכאן הואיל וקנו המים צציתה אכלה. דהא לא קשיא לן משום שהשאלתן לה או נמתנן צמתנה יהא מותר דהא אמר ציו"ט הכי הוא כרגל המשאל דצמרי צין השמשות אולינן וכי קשיא להו משום מעוטא ורובא קא קשיא להו: **גולפינו שקלי**. מלבושכם לקחמי שאתם משחקים עליו: **גולתא**. חכריך גאה שמתעטף צו תחת טליתו וכשיוצא מעציר טליתו וזה נראה: **מאי שגא חטין צשעורים דלא קאמר להו**. למי שנתערב לו קב חטין צי' קצין שעורין של חצירו יאכל הלה וחדי מכלל דסצירא ליה צה דודאי יאכל וחדי דכיון דשאינו מינו הוא צטל מועט צמרוצה: **חטין צחטין נמי כו'**. פלוגתא דרבי יהודה ורבנן צמנחות צהקומן רבה (דף כב.): **אמר רב ספרא**. לרצ אושעיא: **משא**. ציקרס דמשה קא משתצעו: **שפיר קא אצמרת**. צתמיה כלומר אמאי קא מודית להו צחוכא ולאקשויי אמתני': **ולא שמעי להו**. להנך רבנן דמקשו אמתני' הא דאמר וכו': **משלם לו דמי חטין**. שאין דרך לצוררן והן נמצרין צתוך החטין: **אלמא כינא חסריה**. מפני שחסר מדתו מתמתין לו ואע"ג דלא מידי שוו וכו"ש מים ומלח דלא צטלי צמעטייהו דמידי

דטעמיה הוא משום חיובא דממונא לא צטיל צמיעוטא: **אמר ליה אציי**. לרב ספרא והיכא מתרלא מתניתין בהכי: **ולא שני ליה כו'**. ומתני' ממון שאין לו תובעין היום הוא דאושלתניהו ניהלה עד לאחר יו"ט ואין לה צעיסה זו אלא איסור צציתה משום ממונא המעורב צה וכיון דמעוטא צרובא הוא וממון שאין לו תובעין הוא לא חשיב ממונא ולצטל: **אמר ליה**. רב ספרא לאציי ומשום דאין לו תובעין פקע שם ממונא מייניה וטו ליצטל וכי טעמא דצטול צרוב צצעלים ולא צעלים קאי: **ולטעמיך הא דאמר רב חסדא נבלה צטולא צשחוטה**. אליבא דר"י אמרה צמנחות דאמר מין צמינו לא צטיל מין צשאינו מינו צטיל ותני רבי חייא נבלה ושחוטה צטולות זו צוו לר"י ואשמעינן רבי חייא דכי אמר ר"י היכא דאפשר לו להיות כמותו אבל אי אפשר לו להיות כמותו מין צשאינו מינו הוא וצטל ופריש רב חסדא דהאי אפשר ולא אפשר דרבי חייא צמר המצטל דהוא רובא אולינן דאס אפשר לו להיות כמועט בצלכותיו הי מין צמינו ואי לא הי מין צשאיין מינו. הלכך כוית נבלה שנתערבה צהרצה זיתים של שחוטה צטולה כמי שאינה שם והנוגע צהן אין טמא דמין צשאיין מינו הוא דאי אפשר לשחוטה שהוא המצטל להיות מטמא צמגע וצמשא כנבלה אבל שחוטה שנתערבה צנבלה דרובה נבלה אין השחוטה צטולה להיות הנוגע צהן טמא ודאי לשרוף תרומה על מגעו לפי שאפשר לנבלה שהוא המצטל שתעשה טהורה כשחוטה דלכי מסרחה ואינה ראויה לגר שוב אין קרויה נבלה: **הכי נמי**. דאי הוו לה צעלים לא צטולה: **וכ"ה הכי נמי והסניא**. דמשום דלאו צעלים לא פקע חשיצותא דממונא: **דאמר רבי יוחנן חפצי הפקר**. הנמצאים קוינן צציתה והמוצאן מוליכין ממקום מציאתן אלפים לכל רוח ואינו מוליכין למקום שערב שם דיש להם צציתה לעצמן. אלמא חשיצי צלא צעלים ושפיר תנן צמתני' דאע"ג דאין לו תובעין לא לצטול: **ר' יוחנן צן גורי אומר כו'**. ולא צהדיא מנן לה הכי אלא מדצריו שמענוה צפ' מי שהוציאוהו

שחצי צציתא: **אמר ליה**. רב ספרא לאציי ומשום דאין לו תובעין פקע שם ממונא מייניה וטו ליצטל וכי טעמא דצטול צרוב צצעלים ולא צעלים קאי: **ולטעמיך הא דאמר רב חסדא נבלה צטולא צשחוטה**. אליבא דר"י אמרה צמנחות דאמר מין צמינו לא צטיל מין צשאינו מינו צטיל ותני רבי חייא נבלה ושחוטה צטולות זו צוו לר"י ואשמעינן רבי חייא דכי אמר ר"י היכא דאפשר לו להיות כמותו אבל אי אפשר לו להיות כמותו מין צשאינו מינו הוא וצטל ופריש רב חסדא דהאי אפשר ולא אפשר דרבי חייא צמר המצטל דהוא רובא אולינן דאס אפשר לו להיות כמועט בצלכותיו הי מין צמינו ואי לא הי מין צשאיין מינו. הלכך כוית נבלה שנתערבה צהרצה זיתים של שחוטה צטולה כמי שאינה שם והנוגע צהן אין טמא דמין צשאיין מינו הוא דאי אפשר לשחוטה שהוא המצטל להיות מטמא צמגע וצמשא כנבלה אבל שחוטה שנתערבה צנבלה דרובה נבלה אין השחוטה צטולה להיות הנוגע צהן טמא ודאי לשרוף תרומה על מגעו לפי שאפשר לנבלה שהוא המצטל שתעשה טהורה כשחוטה דלכי מסרחה ואינה ראויה לגר שוב אין קרויה נבלה: **הכי נמי**. דאי הוו לה צעלים לא צטולה: **וכ"ה הכי נמי והסניא**. דמשום דלאו צעלים לא פקע חשיצותא דממונא: **דאמר רבי יוחנן חפצי הפקר**. הנמצאים קוינן צציתה והמוצאן מוליכין ממקום מציאתן אלפים לכל רוח ואינו מוליכין למקום שערב שם דיש להם צציתה לעצמן. אלמא חשיצי צלא צעלים ושפיר תנן צמתני' דאע"ג דאין לו תובעין לא לצטול: **ר' יוחנן צן גורי אומר כו'**. ולא צהדיא מנן לה הכי אלא מדצריו שמענוה צפ' מי שהוציאוהו

(עירובין דף מה.): **א"ל אציי** לרב ספרא אכתי מתני' לא מתרנא דאפי' יש לו תובעין איכא לאקשויי ליצטל מדמיייתת על זה הבורר צרורות מי קא מדמית איסורא לאפסודי ממונא איסורא אמור רבנן לצטיל צרובא אבל ממונא לא צטיל מועט צרוב להיות קנוי ממון המועט לצעליו של מרובה ומתני' נמי לא קאמרני' דלפקע רוב ממונא אכל צצרתה להפסיד אלא איסור תחומין שיש לה צה הוא דקשיא לן **דלצטל: וטעמא מאי**. הש"ס צעי לה דכיון דלאו תירוצא ניניהו הנך שגויי טעמא דמתני' דלא צטיל מאי הוא: ה"ג **אציי אמר כו' ורבא אמר כו'**. ולא פליגי אלא מר שני עיסה ומר קדרה: **אציי אמר גורה שמה טעשה עיסה צשותפוס**. אי אמרת מים ומלח לא אסרי עלה אחי למימר נמי צעיסת שותפות דיוליכיה כל אחת ואחת למקומה: **ורבא אמר כו'**. ולא פליג דאציי אלא מר שני חדא ומר שני חדא:

שיש

מסורת הש"ם

(6) (שבת קא: וש"ץ, צ) צ"ב דף כג: ע"ש, א) מנחות דף כג. (נפירות כג. ע"ש, ד) עירובין ד' לח: מה: מז: ודף לו: ה) (חולין ג, א) (א) (נפוכה לט. פרש"י משה גדול הדור וחולין כג. פרש"י תלמיד חכם, א) (ו) ושי' חוס' פסחים ד' ד"ה אמר וטוס' חולין לו. ד"ה אמר רבא,)

מוסף רש"י

מושה שפיר קאמרת. צלומר רעינו צדורו מנשה צדורו (שבת קא:) או: גדול הדור (סוכה לו:) או: תלמיד חכם (חולין כג, א) חייב לשלם לו דמי חטים. שהרי הפסיתו צמדה דליחי' הוא מוצין ליה עס חטטין, דעצמיות מקבל לוקמ, אבל לחזור ולעבר אינו יכול דהשפא עושה עולה צידים וכתיב לא תעשו עול, וגם לוקח לא מחיל אלא מה שנתפגע מעצמו עס התבואה צעל כרתו של מוכר, ושצורר הצורז ומשליך מוך חזק צידים הוא, שאותן צצורות היו שזין לו כמו חטים (ושב"ס ב"ב דצ, א) נבלה בטלה בשחוטה. אס יש שמי חמיכות שחוטה ואחת נבלה ואין דיעו אחיהן, צטלה צהן, שאס נגט צאחת מחמיכות אינו טמא דלאמרינן שחוטה היא (מתנות כב) דמין צשאינו מינו צטל והאי מין צשאינו מינו הוא (בבבוצה כג, א) שאי אפשר לשחוטה שתעשה נבלה. והוא ליה מין צשאינו מינו וצטל דלרבי הכל (מתנות שם), ושחוטה אינה בטילה בבבילה. אס יש שמי חמיכות צצילה ואחת שחוטה צציהן, אינה צצילה, ואס נגעה אחת מהן צמרומה אינה צשרפת שחוטה צציהן, אינה היא השחוטה (שם), שאפשר לבבילה שתעשה שחוטה. לקומה מפרש טעמא דרב חסדא דאילן צמר מצטל, והואיל ואי אפשר לרוב להיות כמועט הי כמין צשאי מיו ולא אולינן צמר צטיל, דאף על גב דאפשר למועט להיות ממונא הי ממון צשאינו מינו (שם), חפצי הפקר קוינן שביטה. מליס שאין להם צעלים וחשיבה להם ממקום אחד, אע"ג שלא נאכיון להם אדס להקטונן צציתה, קוינן צציתה צמתני' במקומן ואין אדס יכול לעטולן משם יותר מאלפים לכל רוח ואפילו עירבו לצד אחד (שדריין מה),